

DIA 21

PROCESSO DE EXECUÇÃO

TESES QUE PODEM SER ALEGADAS NAS PEÇAS DE EXECUÇÃO:

- I – Falta ou nulidade de citação no processo de conhecimento;**
- II – Ilegitimidade da parte;**
- III – inexecutabilidade do título ou inexigibilidade do título;**
- IV – Penhora incorreta ou avaliação errônea;**
- V – Excesso de execução ou cumulação indevida de execuções;**
- VI – Incompetência absoluta ou relativa;**
- VII – qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento ou prescrição da dívida, desde que supervenientes à sentença exequenda;**

I - Falta ou nulidade de citação no processo de conhecimento;

A nulidade ou a falta de citação capaz de ser arguida nos embargos à execução ou de terceiros é aquela ocorrida na fase de conhecimento e desde que o processo tenha corrido à revelia do réu, atual devedor. O exemplo clássico de nulidade de citação é aquela ocorrida durante a fase de conhecimento no rito sumaríssimo, em que não se admite a citação por edital. Desse modo, caso seja feita citação por edital em procedimento sumaríssimo e o processo corra a revelia do réu e este vem a ficar sabendo do processo apenas na fase de execução de sentença, o que acontece muito na prática, nos embargos à execução poderá alegar nulidade de citação ou inexistência de citação, se esta não tiver ocorrido de jeito algum.

II – Ilegitimidade da parte

A ilegitimidade da parte no processo de execução, que pode ser alegada tanto nos embargos à execução quanto nos embargos de terceiros, está intrinsecamente ligada à despersonalização da pessoa jurídica no processo do trabalho e pode se dar tanto quando a pessoa faz parte do processo, mas não tem responsabilidade pelos débitos ou quando a pessoa não faz parte do processo, mas tem responsabilidade pelos débitos ou, ainda, quando a pessoa nem faz parte do processo e nem tem responsabilidade quanto aos débitos.

Preste atenção à seguinte situação: em determinado processo de execução contra uma sociedade empresarial (pessoa jurídica), não são encontrados bens do devedor pessoa jurídica. O credor informa que os sócios aparecem constantemente nas redes sociais em meio ao luxo e à ostentação, apesar de a sociedade não possuir quaisquer bens. O credor opõe incidente de desconsideração de personalidade e o juiz determina a intimação da sociedade e dos sócios para se manifestarem sobre o incidente. Após o prazo para manifestação (15 dias), o juiz acolhe o pedido de desconsideração e determina a citação dos sócios no processo e estes passam a fazer parte do processo de execução e seus bens pessoais são penhorados. Caso queiram impugnar a execução, se utilização dos embargos à execução e, dificilmente, poderão alegar ilegitimidade da parte.

Caso concreto 01: tomando por base o caso acima, imagine que o contrato social estava desatualizado e um dos sócios já havia sido excluído formalmente da sociedade há mais de dois anos quando do ingresso da reclamação trabalhista. Neste caso, o sócio excluído, apesar de ter sido citado no processo de execução, ele não tem mais responsabilidade pelos débitos trabalhistas e deverá opor embargos à execução (por parte no processo devido à sua citação) alegando ser parte ilegítima, uma vez que não tem responsabilidade pelos débitos trabalhistas uma vez que já havido sido excluído da sociedade há mais de dois anos quando da apresentação da reclamação trabalhista.

Imaginemos, agora, uma segunda situação diferente da primeira: em determinado processo de execução contra uma sociedade empresarial (pessoa jurídica), não são encontrados bens do devedor pessoa jurídica. O credor informa que os sócios aparecem constantemente nas redes sociais em meio ao luxo e à ostentação, apesar de a sociedade não possuir quaisquer bens. Sem a oposição do incidente de desconsideração, o juiz simplesmente direciona a execução contra os sócios e penhora seus bens pessoais.

Caso concreto 02: tomando por base o caso acima, como não houve incidente de desconsideração, os sócios não poderão fazer parte do processo, apesar de seus bens pessoais responderem pelos débitos, de modo que caso queiram impugnar a execução o farão através dos embargos de terceiros.

Caso concreto 03: ainda com base no caso acima, imagine que o contrato social estava desatualizado e um dos sócios já havia sido excluído formalmente da sociedade há mais de dois anos quando do ingresso da reclamação trabalhista. Neste caso, como não houve incidente de desconsideração, o sócio excluído não poderá fazer parte do processo e nem seus bens pessoais responderão pelos débitos, de modo que caso queira impugnar a execução o farão através dos embargos de terceiros.

III – Inexequibilidade do título ou Inexigibilidade do título

A inexigibilidade do título tanto e a inexecuibilidade do título significam que o título executivo (art. 876, caput da CLT) não podem ser executados por questões materiais ou formais. O título é inexecuível quando ele, por exemplo, não é líquido ou não é certo. A liquidez do título diz respeito ao valor exato que está sendo cobrado como, por exemplo, uma sentença que condena o empregador a pagar 2 horas extras por dia de 03.03.20 a 22.06.21, de segunda a sexta- feira (certeza e determinação da condenação), mas deixa de informar o valor exato da condenação. Dessa forma, não seria exequível o título por ser ilíquido. A falta de certeza ou de determinação também tornariam o título inexecuível, como no caso de uma sentença que condena o empregador a pagar ao empregado aviso prévio indenizado, mas sem especificar quanto dias seriam esse aviso prévio, se de 30 dias ou 45 dias ou 48 dias, etc. ou uma condenação em horas extras sem especificar a quantidade (2 por dia, por exemplo), ou ainda que especifique a quantidade, mas não informa o período (de 03.03.20 a 22.06.21), ou ainda o contrário: especifica o período, mas não a quantidade. De qualquer forma, tudo isso acabaria por impossibilitar a quantificação do valor cobrado, tornando o título inexecuível. O título é inexigível quando há falta de aspectos formais como a competência do juízo ou outro requisito para a validade do ato ou negócio jurídico judicial ou extrajudicial. Toma-se por exemplo, uma sentença judicial líquida, certa e determinada, mas proferida sem a assinatura (digital) do juiz ou proferida por juiz incompetente ou, no caso de acordo judicial homologado, apesar de conter a assinatura (digital) do juiz, não tem das partes ou de uma das partes como determina a lei (art. 846 da CLT).

O mesmo se aplica aos títulos executivos extrajudiciais como o Termo de Ajustamento de Conduta firmado perante do Ministério Público do Trabalho e o acordo feito em Comissão de Conciliação Prévia.

IV – penhora incorreta ou avaliação errônea;

A penhora incorreta acontece quando há a penhora dos bens que são classificados como absolutamente impenhoráveis nos termos do art. 833 do CPC, por exemplo, penhora da conta salário de empregado-reclamado, de um bem de família de um devedor ou da conta de FTTS de um empregado-reclamado ou réu em processo trabalhista. A avaliação errônea ocorre quando um perito ou oficial de justiça avaliador, nomeados por determinação judicial, avaliam um bem penhorado por um valor diferente do valor de mercado, seja para mais ou para menos. Tome-se como exemplo um imóvel penhorado cujo valor de mercado é de dois milhões de reais e o oficial de justiça avaliador ou perito o avaliam por quinhentos mil reais ou um milhão e meio de reais. De uma forma ou de outra, a avaliação foi diferente do valor real de mercado, portanto, errônea e passível de correção ou pela via dos embargos do devedor ou à execução (ação do devedor) ou impugnação à sentença de liquidação (ação do credor).

V - Excesso de Execução ou Cumulação Indevida de Execuções;

Dá-se o excesso de execução quando o valor da execução está maior e, portanto, diferente do que deveria ser e pode acontecer em várias situações, como por exemplo, a sentença exequenda condenou o empregador a pagar adicional de insalubridade de 30% sobre o salário base sem vantagens (art. 193 da CLT) e, na execução, está-se cobrando periculosidade sobre salário base mais vantagens.

Outro caso é o cálculo da correção monetária de forma diferente do que determina a súmula 381 do TST. Na súmula, o início do cálculo da correção monetária é a partir do mês do vencimento da obrigação e não do mês da prestação de serviços, na hipótese de direitos trabalhistas não pagos pelo empregador. Explica-se: empregado trabalhou todo o mês de março de determinado ano e os salários de marco deveriam ter sido pagos até o quinto dia útil do mês de abril, mas não foram. A correção monetária do valor devido começa a contar não do mês da prestação de serviços (março), mas, sim, a partir do mês do vencimento da obrigação (abril). Ainda, tem-se o caso dos juros de mora que, na justiça do trabalho, começam a contar não a partir da prestação de serviços ou do mês do vencimento da obrigação, mas devem ser contados a partir do ajuizamento da ação (art. 883da CLT).

A cumulação indevida de execuções é quando se cumula execuções de obrigações incompatíveis entre si oriundas da mesma relação jurídica: é a cumulação da execução da obrigação do empregador de reintegrar o empregado no emprego com a do pagamento das verbas trabalhistas rescisórias e indenizatórias da mesma relação jurídica. Ainda, na dispensa discriminatória, a cumulação da execução da obrigação de reintegrar o empregado com a execução de pagar a indenização dobrada.

O QUE PODERÁ SER ALEGADO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO OU DE TERCEIROS QUANDO ...

É bem fácil ter sucesso no exercício abaixo e acertar questões sobre o assunto na prova de 2ª fase. Para isso, basta que você ASSISTA ÀS VIDEOAULAS DE EXECUÇÃO, caso já não as tenha assistido, e dê uma lida nos seguintes dispositivos: art. 884, caput e parágrafos da CLT, arts. 917 e 525, §1º do CPC.

1) for avaliado por oficial BWM X1 ano/modelo 2016/2016 no valor de R\$ 50.000,00 quando o valor de mercado do mesmo veículo ano e modelo é R\$ 165.000,00?

Há avaliação errônea porque não foi respeitado o valor de mercado, pois o veículo foi avaliado em R\$ 50.000,00 e o valor de mercado é de R\$ 165.000,00, nos termos do art. 917, II, CPC.

2) for executado crédito trabalhista fundado em Lei Federal que na época da condenação tinha presunção de constitucionalidade, mas que agora, na execução, foi declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal?

Há inexigibilidade do título porque a lei não é mais válida, pois a época da condenação a lei tinha presunção de constitucionalidade e agora foi declarada inconstitucional pelo STF, nos termos do art. 884, §5º, CLT.

3) tiver havido pagamento do valor total da execução (principal, juros, correção monetária, contribuição previdenciária e despesas processuais) ocorrido na Vara do Trabalho perante o Diretor de Secretaria que recebeu a quantia mediante recibo em duas vias, tendo uma ficado com o reclamado e a outra, por erro, não juntada ao processo?

Há quitação da execução porque a obrigação foi extinta, pois houve pagamento do valor total da execução, nos termos do art. 884, §1º, CLT.

4) a sentença exequenda tiver condenado o reclamado ao pagamento de horas extras com reflexos, horas noturnas com reflexos e intervalo intrajornada não respeitado, sem reflexos, e a sentença de liquidação tiver incluído os reflexos do intervalo intrajornada não concedido?

Há excesso de execução porque houve inovação na liquidação, pois a sentença condenou o reclamado ao pagamento de intervalo sem reflexos e a sentença de liquidação incluiu os reflexos, nos termos do art. 879, §1º, CLT e art. 917, II do CPC.

5) a penhora tiver recaído sobre bem de família, conta-salário ou outro bem absolutamente impenhorável?

Há penhora incorreta porque o bem não pode ser penhorado, pois o bem de família/conta-salário são absolutamente impenhoráveis, nos termos do art. 833, INC. IV do CPC e OJ 153, SDI-2, TST.

6) o processo de conhecimento tiver corrido à revelia do ora executado, pois apesar de o procedimento ter sido sumaríssimo o Juiz determinou a citação por edital?

Há nulidade de sentença por cerceio de defesa porque a citação é nula, pois não é possível a citação por edital no procedimento sumaríssimo na fase de conhecimento, nos termos dos art. 852-A, 852-B, II, CLT.

7) a penhora recair sobre bem de sócio já excluído da sociedade há mais de dois anos do ajuizamento da reclamação trabalhista e que não é parte do processo de execução?

Há ilegitimidade da parte porque o devedor não tem responsabilidade, pois foi excluído da sociedade há mais de dois anos do ajuizamento da ação, nos termos do art. 10-A, CLT.

8) a penhora recair sobre bem de sócio já excluído da sociedade há mais de dois anos, tendo o juízo determinado a desconsideração da pessoa jurídica da sociedade e citado dito sócio para compor o pólo passivo como parte do processo de execução, já que o contrato social que existente nos autos desde o processo de conhecimento está desatualizado?

Há ilegitimidade da parte porque o devedor não tem responsabilidade, pois foi excluído da sociedade há mais de dois anos do ajuizamento da ação, nos termos do art. 10-A, CLT.

9) Em liquidação de sentença é determinada da aplicação de juros de mora de 1% ao mês a partir da data do vencimento da obrigação.

Há excesso de execução porque houve aplicação de juros de mora na época errada, pois aplicação de juros de mora deve contar a partir do ajuizamento da ação, nos termos do art. 879, §1º, CLT e 883 da CLT.

10) Em liquidação de sentença é determinada a aplicação da correção monetária a partir do mês da prestação de serviços.

Há excesso de execução porque houve aplicação de correção monetária na época errada, pois aplicação de correção deve contar a partir do mês subsequente ao da prestação dos serviços, nos termos do art. 879, §1º, CLT e súmula 381 do TST.

DIA 22

C.H.I.B.A.T.A. DE CERCEIO DE DEFESA

O que é Cerceio de Defesa? (art. 5º, LV, CF)

Para a nossa segunda fase da OAB em Direito do Trabalho, consideraremos cerceio de defesa qualquer ato praticado pelo Juiz do Trabalho ou servidor em processo judicial ou administrativo **CONTRÁRIO À LEI OU CONSTITUIÇÃO FEDERAL** e que impeça, prejudique, inviabilize, dificulte o direito da parte, seja ela reclamante, reclamada, ou do advogado da parte de se defender ou provar seu direito.

Assim, uma citação nula, porque feita em desconformidade com a lei, ou inexistente, impede o direito do réu de se defender no processo. Uma decretação de revelia ou confissão ficta porque o preposto da reclamada não era empregado, sendo a reclamada. Quando o Juiz do Trabalho nega o pedido da parte de juntada de documento para a prova de determinado fato.

Quando o Juiz do Trabalho nega o pedido da parte de oitiva de testemunha para a prova de determinado fato. Quando o Juiz do Trabalho nega o pedido da parte para realização de perícia para a prova de determinado fato. Quando o Juiz do Trabalho nega o pedido da parte de concessão de prazo, dilação de prazo, devolução de prazo para a prática de determinado ato. **Quando, enfim, a parte ou seu procurador pedem alguma coisa ao Juiz do Trabalho e ele nega e isso dificulta sua vida no processo isto é CERCEIO DE DEFESA.**

O que se deve fazer?

Se o cerceio de defesa acontecer em audiência, você, como advogado, deve imediatamente se insurgir contra a decisão (arts. 794 e 795 da CLT) protestando e, ao mesmo tempo, argumentando que a decisão do Juiz lhe trouxe prejuízos ao direito de se defender ou provar determinado fato com a exposição das razões (porque e como assim) pelas quais a decisão está errada.

Esta decisão é de cunho interlocutório, uma vez que decide uma questão processual e, portanto, irrecurável de imediato (art. 893 e §1º da CLT). No entanto, ela não é capaz de terminar o processo sem solução de mérito, muito pelo contrário, o processo continua e segue adiante com a prática dos atos processuais posteriores até o julgamento final da ação. Com o protesto (arts. 794 e 795 da CLT), a parte que protestou resguarda o direito de recorrer da decisão interlocutória quando da interposição do recurso contra a decisão definitiva. E o que significa isso? Na prática, o Juiz nega, por exemplo, a oitiva de uma das testemunhas do reclamado, que deveria provar a inexistência de horas extras do reclamante. O advogado do reclamado protesta, argumentando cerceio de defesa, pois a não oitiva daquela testemunha **prejudicou seu direito de se defender** das acusações do reclamante.

O Juiz do Trabalho continua a audiência até a prolação da decisão. Uma vez proferida a decisão definitiva (sentença ou acórdão que julga o mérito) dessa decisão caberá recurso (RO, RR, ED, RE etc.) e nesse recurso, o advogado levanta aquele protesto por cerceio de defesa **como preliminar** do seu recurso e **repete as argumentações no mérito.**

O que pedir?

Em audiência, quando se protesta contra ato do Juiz que gerou cerceio de defesa, o advogado tem que pedir que o Juiz o permita praticar o ato processual tal qual por ele requerido: determinar nova citação, ouvir a testemunha, juntar o documento, realizar a perícia, devolver ou conceder ou prorrogar o prazo processual etc.

No caso de alegação de cerceio de defesa em grau de recurso, deve-se pedir a **NULIDADE DA SENTENÇA por CERCEIO DE DEFESA**, para que o processo volte à instância de origem (Vara do Trabalho, por exemplo) e o ato possa ser praticado tal qual pelo advogado requerido: determinar nova citação, ouvir a testemunha, juntar o documento, realizar a perícia, devolver ou conceder ou prorrogar o prazo processual etc.

EXEMPLOS DE TESES DE CERCEIO DE DEFESA – CHIBATA INDO

1) Em audiência trabalhista, o Juiz do Trabalho decretou a revelia e a confissão ficta da empresa PROTROMBINA-ME uma vez que ficou provado que o preposto não era seu empregado.

Há nulidade de sentença/decisão cerceio de defesa porque houve cerceio de defesa, pois o preposto não precisa ser empregado, pelo que requer seja concedido novo prazo para defesa, nos termos do art. 5º, inc. LV da CF e art. 843, § 3º da CLT.

2) Em audiência trabalhista, ao ser requerida a realização de perícia por parte do empregador, o Juiz determinou que os honorários do perito fossem antecipados pelo requerente da prova.

Há nulidade de sentença/decisão porque cerceio de defesa, pois os honorários não podem ser antecipados e são pagos pela parte sucumbente do objeto da perícia, pelo que requer a realização da perícia sem antecipação de honorários, nos termos do art. 5º inc. LV da CF e art. 790-B da CLT.

EXEMPLOS DE TESES DE CERCEIO DE DEFESA – CHIBATA VOLTANDO

1) Em sede de recurso ordinário, o recorrente pediu a reforma da decisão do Juiz do Trabalho que não decretou a confissão ficta da empresa PROTROMBINA-ME, mesmo depois de provado que o preposto não era seu empregado.

O recorrente não tem direito à reforma da decisão porque não houve cerceio de defesa, pois o preposto não precisa ser empregado da reclamada, nos termos do art. 843, § 3º da CLT.

OU

A sentença é válida porque não houve cerceio de defesa, pois o preposto não precisa ser empregado da reclamada, nos termos do art. 843, § 3º da CLT.

2) Em audiência trabalhista, ao ser requerida a realização de perícia por parte do empregador, o Juiz determinou a nomeação do perito e a realização da prova pericial. O perito, após convocado, manifestou-se nos autos afirmando que somente poderia proceder à realização da perícia após o pagamento integral de seus honorários. O Juiz determinou a realização da perícia sem que houvesse o pagamento antecipado. O advogado do reclamante protestou alegando cerceio de defesa porque a perícia, então, não poderia ser realizada ante a manifestação do perito.

Não houve cerceio de defesa porque não pode haver antecipação dos honorários, pois os honorários do perito são pagos pela parte sucumbente à pretensão objeto da perícia e após a sua realização, nos termos do art. 790-B da CLT.

DESENVOLVA AS TESES DE CERCEIO DE DEFESA ABAIXO:

TESES DE CERCEIO DE DEFESA – CHIBATA INDO

1) Em audiência trabalhista, o Juiz do Trabalho decretou a confissão ficta da empresa PROTROMBINA-ME uma vez que ficou provado que o preposto não era seu empregado.

*Há nulidade de decisão por cerceio de defesa **porque** não foi confissão ficta, **pois** o preposto não precisa ser empregado, **pelo que requer seja concedido novo prazo para defesa**, nos termos do art. 5º, inc. LV da CF, art. 843, § 3º da CLT e 794 e 795, ambos da CLT.*

2) Em audiência trabalhista, o Juiz do Trabalho decretou a confissão ficta da empregadora doméstica DONA CHOCOTONA uma vez que ficou provado que o preposto não era seu empregado.

*Há nulidade de decisão por cerceio de defesa **porque** não foi confissão ficta, **pois** o preposto não precisa ser empregado, **pelo que requer seja concedido novo prazo para defesa**, nos termos do art. 5º, inc. LV da CF, art. 843, § 3º da CLT e 794 e 795, ambos da CLT.*

3) Numa relação de terceirização da empresa A compareceu e contestou e a empresa B nem compareceu e tampouco contestou. Na audiência, o Juiz decretou confissão ficta da empresa B.

*Há nulidade da decisão por cerceio de defesa **porque** não foi confissão ficta, **pois** quando há pluralidade de réus (litisconsórcio) a contestação de A é aproveitada por B, **pelo que requer seja afastada a confissão**, nos termos do art. 5º, inc. LV da CF, art. 844, § 4º e inc. I da CLT e 794 e 795, ambos da CLT.*

4) O Juiz do Trabalho julgou procedente reclamação trabalhista reconhecendo o direito do reclamante ao adicional de insalubridade **OU** periculosidade, sem a realização de perícia.

*Há nulidade de sentença por cerceio de defesa **porque** a perícia é obrigatória, **pois** há pedido de insalubridade **OU** periculosidade, **pelo que requer a realização da perícia**, nos termos do art. 5º, inc. LV da CF, art. 195, § 2º da CLT e 794 e 795, ambos da CLT.*

5) Em audiência trabalhista, ao ser requerida a realização de perícia por parte do empregador, o Juiz determinou que os honorários do perito fossem antecipados pelo requerente da prova.

*Há nulidade da decisão por cerceio de defesa **porque** não pode haver antecipação dos honorários do perito, **pois** os honorários são pagos pela parte sucumbente do objeto da pretensão da perícia, **pelo que requer a realização***

da perícia sem antecipação de honorários, nos termos do art. 5º inc. LV da CF, art. 790-B, §3º da CLT, OJ 98, SDI-2, TST e 794 e 795, ambos da CLT.

TESES DE CERCEIO DE DEFESA – CHIBATA VOLTANDO

1) Em sede de recurso ordinário, o recorrente pediu a reforma da decisão do Juiz do Trabalho que não decretou a confissão ficta da empresa PROTROMBINA-ME, mesmo depois de provado que o preposto não era seu empregado.

*A decisão é válida **porque** não houve cerceio de defesa, **pois** o preposto não precisa ser empregado da empresa, pelo que não deve ser decretada a confissão ficta, nos termos do art. 843, § 3º da CLT.*

2) Em sede de recurso ordinário, o recorrente pediu a reforma da decisão do Juiz do Trabalho que não decretou a confissão ficta da empregadora doméstica DONA CHOCOTONA, mesmo depois de provado que o preposto não era seu empregado.

*A decisão é válida **porque** não houve cerceio de defesa, **pois** o preposto não precisa ser empregado da empresa, pelo que não deve ser decretada a confissão ficta, nos termos do art. 843, § 3º da CLT.*

3) Numa relação de terceirização da empresa A compareceu e contestou e a empresa B nem compareceu e tampouco contestou. Na audiência, o Juiz não decretou a confissão ficta da empresa B. Em sede de recurso ordinário, o recorrente pediu a reforma da decisão do Juiz do Trabalho que não decretou a confissão ficta da empresa B, mesmo depois de provado que a segunda ré não compareceu à audiência tampouco contestou a ação.

*A decisão é válida **porque** não houve cerceio de defesa, **pois** quando há pluralidade de réus (litisconsórcio) a contestação de A é aproveitada por B, pelo que requer seja afastada a confissão, nos termos do art. 844, § 4º e inc. I da CLT.*

4) O Juiz do Trabalho julgou procedente reclamação trabalhista reconhecendo o direito do reclamante ao adicional de insalubridade/periculosidade. Sabe-se que durante o processo, a produção de prova pericial não foi requerida pelo reclamante que, ao contrário, disse ser desnecessária, pois o direito ao adicional era público e notório. Mesmo assim, o Juiz determinou a produção de prova pericial, sob protestos do advogado da reclamada. Em sede de recurso ordinário, o recorrente pediu a reforma da decisão do Juiz do Trabalho, pois como cabia ao autor provar a existência do direito ao adicional, ao não requerer a perícia acabou por não produzir a prova necessária e o juiz não poderia ter determinado a produção da prova de ofício.

*A decisão é válida **porque** não houve cerceio de defesa, **pois** a perícia é obrigatória quando houver pedido de insalubridade **OU** periculosidade independente do requerimento das partes, **pelo que requer a realização da perícia obrigatória**, nos termos do art. 195, § 2º da CLT.*

5) Em audiência trabalhista, ao ser requerida a realização de perícia por parte do empregado, o Juiz determinou a nomeação do perito e a realização da prova pericial. O perito, após convocado, manifestou-se nos autos afirmando que somente poderia proceder à realização da perícia após o pagamento integral de seus honorários. O juiz, em seguida, determinou a realização da prova sem que fossem antecipados honorários do perito. O perito se recusou a realizar a perícia, não aceitando o encargo, sob protestos do advogado do reclamante que afirmou que a atitude do Juiz estaria prejudicando o direito de defesa de seus interesses no processo.

*A decisão é válida **porque** não houve cerceio de defesa, **pois** não pode haver antecipação dos honorários do perito que são pagos pela parte sucumbente do objeto da pretensão da perícia, **pelo que requer a realização da perícia sem antecipação de honorários**, nos termos do art. 790-B da CLT.*

DIA 23

TESES DE CERCEIO DE DEFESA – CHIBATA INDO

6) Em audiência trabalhista, ao ser deferida a realização de prova pericial pelo Juiz, a reclamante pediu para indicar assistente técnico. Ao apreciar o pedido da autora, o Juiz o rejeitou por entender ser totalmente desnecessária a indicação, já que o perito era reconhecido profissional da área, muito requisitado e que nunca havia errado um laudo pericial em toda a sua carreira.

*Há nulidade da decisão por cerceio de defesa **porque** o juiz indeferiu a indicação de assistentes, **pois** é direito do reclamante a nomeação de assistentes técnicos para acompanhamento da perícia, **pelo que requer seja dado prazo para nomeação de assistente**, nos termos do art. 5º inc. LV da CF, art. 3º parágrafo único da Lei 5.584/70 e 794 e 795, ambos da CLT.*

7) Em audiência trabalhista, após ser deferida a realização de prova pericial pelo Juiz e a nomeação de assistentes pelas partes, a reclamada pediu para juntar os quesitos da perícia em cinco dias. Ao apreciar o pedido da ré, o Juiz o rejeitou por entender ser totalmente desnecessária a juntada de quaisquer perguntas ao perito, já que o assistente pela parte requerente já supriria qualquer dúvida acerca do futuro laudo pericial.

*Há nulidade da decisão por cerceio de defesa **porque** o juiz indeferiu a juntada de quesitos, **pois** é direito do reclamado a juntada dos quesitos para que o perito oficial os responda, **pelo que requer seja aberto prazo para a***

juntada dos quesitos da perícia, nos termos do art. 5º inc. LV da CF, art. 465, § 1º, inc. III do CPC e 794 e 795, ambos da CLT.

8) Em determinado processo tendo como reclamante DOI AKI NI MIN, renomado chef chinês recém-chegado ao Brasil e que ainda não domina o vernáculo, o advogado do Restaurante DON MIAU LTDA. requereu a oitiva do reclamante internacional através de intérprete a ser nomeado pelo Juiz. O juiz indeferiu a nomeação de intérprete por achar desnecessário, já que se o restaurante contratou um chef chinês deveria saber falar o idioma do empregado.

*Há nulidade da decisão por cerceio de defesa **porque** o juiz indeferiu a nomeação de intérprete, **pois** é direito do reclamado a nomeação de um intérprete para tomar o depoimento pessoal do reclamante, **pelo que requer seja nomeado intérprete**, nos termos do art. 5º inc. LV da CF, art. 819 da CLT e 794 e 795, ambos da CLT.*

9) Em determinada reclamação trabalhista em que o reclamante pleiteia o pagamento de férias vencidas e décimos terceiros atrasados, o reclamado alegou que havia quitado tudo no momento oportuno. Interpelado pelo Juiz sobre a não-juntada dos documentos comprobatórios de pagamento, a reclamada respondeu em audiência que referidos documentos estavam custodiados no cofre da empresa, mas que foram roubados, juntamente com outros documentos e valores, quando do arrombamento do cofre, de conformidade com boletim de ocorrência e inquéritos policiais juntados aos autos. Informando as partes que não tinham mais nenhuma prova a produzir, o juiz encerrou a instrução e julgou a reclamação trabalhista totalmente procedente tomando por base a não juntada dos documentos comprobatórios de pagamento. Após a sentença, os documentos e valores roubados foram recuperados pelas autoridades policiais. Quando da interposição do recurso ordinário contra a sentença condenatória, a empresa pediu a reforma da decisão e juntou os documentos que haviam sido recuperados e que comprovavam o pagamento das férias e décimos terceiros. O juiz relator determinou o desentranhamento dos documentos porque se tratava de prova nova (documentos novos) e a fase de instrução processual já havia sido encerrada.

*Há nulidade da decisão por cerceio de defesa **porque** foi indeferida a juntada de documentos, **pois** se trata de documento novo/prova nova e houve justo impedimento para a juntada na fase de instrução já que os documentos haviam sido roubados e somente depois da instrução foram recuperados, **pelo que requer sejam recebidos os documentos**, nos termos do art. 5º inc. LV da CF e Súmula 8 do TST.*

10) O Juiz do Trabalho indeferiu a oitiva de testemunha em procedimento sumaríssimo que não compareceu à audiência na qual deveria depor, apesar de comprovado o seu convite.

*Há nulidade da decisão por cerceio de defesa **porque** o juiz indeferiu a oitiva de testemunha, **pois** foi comprovado o convite da testemunha que não compareceu, **pelo que requer que seja ouvida a testemunha**, nos termos do art. 5º inc. LV da CF, art. 852-H, § 3º da CLT e 794 e 795, ambos da CLT.*

TESES DE CERCEIO DE DEFESA – CHIBATA VOLTANDO

6) Em audiência trabalhista, ao ser deferida a realização de prova pericial pelo Juiz, foi concedido o prazo de cinco dias para que as partes indicassem seus assistentes técnicos. No prazo, somente a reclamada indicou assistente. Após a realização da perícia, foi anexado o laudo ao processo, tendo reclamante e reclamada se manifestado sobre ele. O Juiz rejeitou a manifestação da reclamante e determinou seu desentranhamento dos autos. A reclamante alegou cerceio de defesa, pois é direito líquido e certo dela se manifestar sobre o laudo pericial, tendo ou não indicado assistente técnico.

*A decisão é válida **porque** não houve cerceio de defesa, **pois** precluiu o direito do reclamante de indicar assistente do perito que perdeu o prazo legal, **pelo que requer seja rejeitada a manifestação do reclamante**, nos termos do art. 3º parágrafo único da Lei 5.584/70.*

7) Em audiência trabalhista, ao ser deferida a realização de prova pericial pelo Juiz, foi concedido o prazo de cinco dias para que as partes apresentassem os quesitos da perícia para que o perito os possa responder. No prazo, somente a reclamada apresentou os quesitos. Um dia após o prazo, a reclamante apresenta os quesitos. O Juiz rejeita os quesitos da reclamante e determina seu desentranhamento dos autos. A reclamante alega cerceio de defesa, pois é direito líquido e certo dela apresentar os quesitos.

*A decisão é válida **porque** não houve cerceio de defesa, **pois** precluiu o direito do reclamante de apresentar os quesitos da perícia que perdeu o prazo legal, **pelo que requer sejam rejeitados os quesitos do reclamante**, nos termos do art. 5º inc. LV da CF e art. 465, § 1º, inc. III do CPC.*

8) Em determinado processo tendo como reclamante DOI AKI NI MIN, renomado chef chinês recém-chegado ao Brasil e que ainda não domina o vernáculo, o advogado do Restaurante DON MIAU LTDA. requereu a oitiva do reclamante internacional através de intérprete a ser nomeado pelo Juiz. O juiz deferiu a nomeação de intérprete por achar necessário. O intérprete, após convocado, manifestou-se nos autos afirmando que somente poderia proceder à realização da audiência após o pagamento integral de seus honorários. O juiz, em seguida, determinou a realização da prova sem que fossem antecipados honorários do intérprete. O intérprete se recusou a realizar a

prova, não aceitando o encargo, sob protestos do advogado do reclamante que afirmou que a atitude do Juiz estaria prejudicando o direito de defesa de seus interesses no processo.

*A decisão é válida **porque** não houve cerceio de defesa, **pois** não pode haver antecipação dos honorários do intérprete que são pagos pela parte sucumbente na ação, **pelo que requer a realização da prova sem antecipação de honorários**, nos termos do art. 819, § 2º da CLT.*

9) Em determinada reclamação trabalhista em que o reclamante pleiteia o pagamento de férias vencidas e décimos terceiros atrasados, o reclamado alegou que havia quitado tudo no momento oportuno. Interpelado pelo Juiz sobre a não-juntada dos documentos comprobatórios de pagamento, a reclamada respondeu em audiência que referidos documentos estavam custodiados no cofre da empresa, mas que o procurador da empresa havia esquecido as chaves em sua casa de praia e, por esse motivo, não houve tempo hábil para a juntada em audiência. Informando as partes que não tinham mais nenhuma prova a produzir, o juiz encerrou a instrução e julgou a reclamação trabalhista totalmente procedente tomando por base a não juntada dos documentos comprobatórios de pagamento. Quando da interposição do recurso ordinário contra a sentença condenatória, a empresa pediu a reforma da decisão e juntou os documentos que haviam sido recuperados do cofre e que comprovavam o pagamento das férias e décimos terceiros, alegando ser documento novo/prova nova. O juiz relator determinou o desentranhamento dos documentos porque não se tratava de prova nova (documentos novos) e a fase de instrução processual já havia sido encerrada. O advogado do empregador protestou contra a decisão alegando cerceio de defesa e que se tratava de prova nova, pois somente naquele momento teve pleno acesso aos documentos que estavam trancafiados no cofre.

*A decisão é válida **porque** não houve cerceio de defesa, **pois** não se trata de documento novo/prova nova já que o reclamado não juntou o documento por esquecimento da chave do cofre, não havendo justo impedimento, **pelo que requer sejam desentranhados os documentos**, nos termos da Súmula 8 do TST.*

10) O Juiz do Trabalho indeferiu a oitiva de testemunha em procedimento sumaríssimo que não compareceu à audiência na qual deveria depor, uma vez que não houve comprovação do convite. O advogado da parte interessada no depoimento protestou alegando cerceio de defesa.

*A decisão é válida **porque** não houve cerceio de defesa, **pois** não foi comprovado o convite da testemunha que não compareceu a audiência, **pelo que requer que seja encerrada a prova testemunhal**, nos termos do art. 852-H, § 2º da CLT.*

DIA 24

DESENVOLVA AS TESES DE CERCEIO DE DEFESA ABAIXO:

TESES DE CERCEIO DE DEFESA – CHIBATA INDO

11) O Juiz do Trabalho indeferiu a oitiva de testemunha em procedimento ordinário que não compareceu à audiência na qual deveria depor, apesar de requerido o convite dela em audiência pela parte interessada.

*Há nulidade da decisão por cerceio de defesa **porque** o juiz indeferiu a oitiva de testemunha, **pois** a sua intimação foi requerida pela parte, **pelo que requer que seja ouvida a testemunha nos termos do art. 5º inc. LV da CF e art. 825 parágrafo único da CLT.***

12) O Juiz do Trabalho decretou a confissão ficta da reclamante depois que não compareceu à audiência em prosseguimento na qual deveria depor, sem que o juiz houvesse cominado a pena de confissão.

*Há nulidade da decisão por cerceio de defesa **porque** foi decretada a confissão ficta, **pois** o juiz não havia cominado a pena de confissão para a parte ausente à audiência em prosseguimento, **pelo que requer seja afastada a confissão, nos termos do art. 5º inc. LV da CF e Súmula 74, inc. I, TST.***

13) Em determinado processo trabalhista foi requerida a realização de perícia para averiguação de insalubridade. Deferida pelo juiz a prova pericial, constatou-se que o estabelecimento em que deveria ser realizada a perícia havia sido extinto. O juiz, entendendo que nada mais poderia ser feito, encerrou a instrução processual, sob protestos do advogado do reclamante, e julgou o processo negando ao reclamante o direito ao adicional de insalubridade a impossibilidade de produção de provas.

*Há nulidade de sentença por cerceio de defesa **porque** o juiz indeferiu a produção de provas, **pois** havendo a impossibilidade de realização de perícia, ante a extinção do estabelecimento, poderia ser provada a insalubridade por qualquer outro meio de prova em direito admitido, **pelo que requer seja aberto prazo para produção de provas, nos termos do art. 5º inc. LV da CF e OJ 278, SDI-1, TST.***

14) Em determinado processo trabalhista com audiência marcada para o dia 22.06.23, compareceu o reclamado, acompanhado de seu advogado, com o comprovante do Aviso de Recebimento da notificação em mãos, datado de 20.06.23. Na oportunidade, informou que não havia tido tempo de se preparar para a audiência apropriadamente. O juiz indeferiu seu pedido ainda em audiência e deu prosseguimento à mesma.

*Há nulidade da decisão por cerceio de defesa **porque** não foi respeitado o prazo de cinco dias para a defesa, pois a notificação se deu dia 20.06.23 e a audiência marcada para o dia 22.06.23, **pelo que requer o adiamento da audiência**, nos termos do art. 5º, inc. LV da CF e art. 841 da CLT.*

15) Em determinado processo trabalhista com audiência marcada para o dia 22.06.23, compareceu o reclamado, acompanhado de seu advogado, com o comprovante do Aviso de Recebimento da notificação na mão datando de 20.06.23. Na oportunidade, informou que não havia tido tempo de se preparar para a audiência apropriadamente. O juiz indeferiu seu pedido ainda em audiência e deu prosseguimento à mesma, **julgando o processo totalmente procedente**.

*Há nulidade de sentença por cerceio de defesa **porque** não foi respeitado o prazo de cinco dias para a defesa, pois a notificação se deu dia 20.06.23 e a audiência marcada para o dia 22.06.23, **pelo que requer a redesignação da audiência**, nos termos do art. 5º, inc. LV da CF e art. 841 da CLT.*

TESES DE CERCEIO DE DEFESA – CHIBATA VOLTANDO

11) O Juiz do Trabalho determinou a convocação de ofício de testemunha em procedimento ordinário que não compareceu à audiência na qual deveria depor, mesmo não tendo sido requerida a sua intimação pela parte interessada em sua oitiva no momento processual oportuno. O advogado da parte *ex-adversa* protestou contra a decisão do juiz alegando que havia precluído o direito da outra parte de ouvir a testemunha.

*A decisão é válida **porque** não houve cerceio de defesa, **pois** o Juiz pode requerer a intimação da testemunha de ofício, **pelo que requer seja ouvida a testemunha**, nos termos do art. 825 parágrafo único da CLT.*

12) O Juiz do Trabalho decretou a confissão ficta da reclamante depois que não compareceu à audiência em prosseguimento na qual deveria depor, após a cominação da pena de confissão. O advogado da parte contrária alegou cerceio de defesa uma vez que a pena de confissão somente poderia ser aplicada no caso de ausência na primeira audiência.

*A decisão é válida **porque** não houve cerceio de defesa, **pois** foi cominada a pena de confissão ficta para a parte ausente/que não comparecesse à audiência a qual deveria depor, **pelo que requer seja aplicada a pena de confissão**, nos termos da Súmula 74, inc. I, TST.*

13) Em determinado processo trabalhista foi requerida a realização de perícia para averiguação de insalubridade. Deferida pelo juiz a prova pericial, constatou-se que o estabelecimento em que deveria ser realizada a perícia havia sido extinto. O juiz, entendendo que a perícia não poderia mais ser realizada, determinou que as partes produzissem outras provas que não a pericial no sentido da existência ou não do adicional. O advogado da reclamada se insurgiu contra a decisão alegando que a perícia para a averiguação de insalubridade é obrigatória e que, portanto, seria a única prova possível. Logo, não sendo possível a realização da perícia, prejudicado está o pedido de insalubridade do autor.

A decisão é válida **porque** não houve cerceio de defesa, **pois** havendo a impossibilidade de realização de perícia, ante a extinção do estabelecimento, a insalubridade pode ser provada por qualquer outro meio de prova em direito admitido, **pelo que requer seja mantida a produção de provas**, nos termos da OJ 278, SDI-1, TST.

14) Em determinado processo trabalhista com audiência marcada para o dia 30.06.23, compareceu o reclamado, acompanhado de seu advogado, com o comprovante do Aviso de Recebimento da notificação na mão datando de 22.06.23. Na oportunidade, informou que não havia tido tempo de se preparar para a audiência apropriadamente. O juiz indeferiu seu pedido ainda em audiência e deu prosseguimento à mesma. O advogado do reclamado protestou em audiência alegando cerceio de defesa.

A decisão é válida **porque** não houve cerceio de defesa, **pois** foi respeitado o prazo de cinco dias para a defesa uma vez que a notificação se deu dia 22.06.23 e a audiência marcada para o dia 30.06.23, **pelo que requer a manutenção da audiência**, nos termos do art. 841 da CLT.

15) Em determinado processo trabalhista com audiência marcada para o dia 30.06.23, compareceu o reclamado, acompanhado de seu advogado, com o comprovante do Aviso de Recebimento da notificação na mão datando de 20.06.23. Na oportunidade, informou que não havia tido tempo de se preparar para a audiência apropriadamente. O juiz indeferiu seu pedido ainda em audiência e deu prosseguimento à mesma, julgando o processo totalmente procedente. Em sede de RO, o advogado do reclamado alegou cerceio de defesa.

A sentença é válida **porque** não houve cerceio de defesa, **pois** foi respeitado o prazo de cinco dias para a defesa, pois a notificação se deu dia 20.06.23 e a audiência marcada para o dia 30.06.23, **pelo que requer a redesignação da audiência**, nos termos do art. 841 da CLT.